



PENETAPAN

Nomor: 2572/Pdt.P/2026/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh:

GUNAWAN SETYO, Perempuan, lahir di Surabaya, tanggal lahir 18 Oktober 1979, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, pekerjaan Tidak bekerja, Prambanan Lidah Kulon IV/AD-27/RT/RW : 001/008 Kel.Lidah Kulon Kec.Lakar Santri , Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan **Pemohon**;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 21 Agustus 2026 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dengan Register Nomor 2572/Pdt.P/2026/PN Sby, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa **PEMOHON** telah didaftar untuk Warga Negara Indonesia sebagaimana tercatat di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nama **GUNAWAN SETYO** dengan NIK: 3578081810790002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 03 Mei 2017;
2. Bahwa **PEMOHON** telah terdaftar dalam Kartu Keluarga atas nama **GUNAWAN SETYO** sebagaimana Kartu Keluarga (KK) No. 3578182110130009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 20 Juni 2022;

halaman 1 dari 10 halaman Nomor: 2572/Pdt.P/2026/PN Sby



3. Bahwa **PEMOHON** telah didaftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia dengan nama **GUNAWAN SETIYO** yang tercatat di Kutipan Akte Kelahiran No.2733/W.N.I./1979. yang dikeluarkan oleh Kantor Luar Biasa Pencatat Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tertanggal 07 Nopember 1979;
4. Bahwa **PEMOHON** telah tercatat perkawinan dengan nama **GUNAWAN SETIYO** dengan CHAVIA ZAGITA sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3578-KW-10072017-0021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya 12 Juli 2017 ;
5. Bahwa **PEMOHON** terdaftar dalam Buku Tabungan Bank Central Asia (BCA) KCP Prapen atas nama **GUNAWAN SETYO** dengan nomor rekening 5120407858 tertanggal 29 Juni 2021;
6. Bahwa untuk kepastian hukum, **PEMOHON** memohonkan penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya bahwa **PEMOHON** yang bernama:
 - a) **GUNAWAN SETYO** yang tertulis Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3578081810790002, Kartu Keluarga (KK) No. 3578182110130009, dan Buku Tabungan Bank Central Asia (BCA) KCP Prapen dengan nomor rekening 5120407858;
 - b) **GUNAWAN SETIYO** yang tercatat di Kutipan Akte Kelahiran No.2733/W.N.I./1979. dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3578-KW-10072017-0021;

halaman 2 dari 10 halaman Nomor: 2572/Pdt.P/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya adalah **Satu Orang Yang Sama**; Selanjutnya benar nama yang dipakai sekarang adalah **GUNAWAN SETYO** sesuai dengan NIK: 3578081810790002 yang berlaku;

7. Bahwa **PEMOHON** mengajukan permohonan ini dalam rangka untuk keperluan keseragaman administrasi **PEMOHON**;
8. Bahwa untuk itu **PEMOHON** mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Kota Surabaya;
9. Bahwa **PEMOHON** bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari Permohonan ini;

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, **PEMOHON** mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar kiranya berkenan mengabulkan permohonan **PEMOHON** dengan Penetapan:

1. Mengabulkan Permohonan **PEMOHON**;
2. Menyatakan bahwa nama **PEMOHON** yang bernama:
 - a) **GUNAWAN SETYO** yang tertulis Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3578081810790002, Kartu Keluarga (KK) No. 3578182110130009, dan Buku Tabungan Bank Central Asia (BCA) KCP Prapen dengan nomor rekening 5120407858;

halaman 3 dari 10 halaman Nomor: 2572/Pdt.P/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b) **GUNAWAN SETIYO** yang tercatat di Kutipan Akte Kelahiran No.2733/W.N.I./1979. dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3578-KW-10072017-0021;

sebenarnya adalah **Satu Orang Yang Sama**; Selanjutnya benar nama yang dipakai sekarang adalah **GUNAWAN SETYO** sesuai dengan NIK: 3578081810790002 yang berlaku;

3. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, yaitu:

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No.3578-KW-10072017-0021 antara Gunawan Setiyo dengan Chavia Zagita , diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Gunawan Setyo, , diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Gunawan Setyo, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Akta Kelahiran atas nama Gunawan Setiyo, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Buku Tabungan BCA, dengan No.Rek. 5120497858 Gunawan Setyo, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut semuanya bermeterai cukup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yaitu:

halaman 4 dari 10 halaman Nomor: 2572/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fransisca Meydiana , dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan penetapan satu orang yang sama;
 - Bahwa ada perbedaan penulisan nama Pemohon yang berbeda pada KTP,Akta Perkawinan dan Buku Rekening;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan agar dinyatakan satu orang yang yang sama untuk keperluan mengurus warisan;
 - Bahwa di dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Buku Tabungan pada Bank Central Asia (BCA) tertulis nama GUNAWAN SETYO sedangkan pada Kutipan Akta Kelahiran dan Akta Perkawinan tertulis atas nama GUNAWAN SETIYO saksi tahu karena saksi ditunjukkan dokumen-dokumen tersebut ;
 - Bahwa antara GUNAWAN SETYO dengan GUNAWAN SETIYO adalah benar adalah orang yang sama
Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon ;
2. Dewi Lili Lestari, dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan penetapan satu orang yang sama;
 - Bahwa ada perbedaan penulisan nama Pemohon yang berbeda pada KTP,Akta Perkawinan dan Buku Rekening;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan agar dinyatakan satu orang yang yang sama untuk keperluan mengurus warisan;
 - Bahwa di dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Buku Tabungan pada Bank Central Asia (BCA) tertulis nama GUNAWAN SETYO sedangkan pada Kutipan Akta Kelahiran dan Akta Perkawinan tertulis atas nama GUNAWAN SETIYO saksi tahu karena saksi ditunjukkan dokumen-dokumen tersebut ;
 - Bahwa antara GUNAWAN SETYO dengan GUNAWAN SETIYO adalah benar adalah orang yang sama

halaman 5 dari 10 halaman Nomor: 2572/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon ; Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri menatakan menurut hukum bahwa nama **GUNAWAN SETIYO** dengan **GUNAWAN SETYO di dalam** Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Buku Tabungan pada Bank Central Asia (BCA) tertulis nama GUNAWAN SETYO sedangkan pada Kutipan Akta Kelahiran dan Akta Perkawinan tertulis atas nama GUNAWAN SETIYO saksi tahu karena saksi ditunjukkan dokumen-dokumen tersebut **SATU ORANG YANG SAMA;**

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum Hakim memeriksa pokok perkara, maka Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan bukti P-6, fakta ni membuktikan pengajuan permohonan oleh Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Surabaya dalam wilayah Hukum tempat tinggal Pemohon, sehingga permohonan a quo formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena pada **petitum pertama**, yang pada pokoknya Pemohon meminta agar Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat". Pasal 50 Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, menyatakan "Pengadilan Negeri berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana dan perdata yang diajukan padanya". Selanjutnya dalam Pasal 52 ayat (2) menyatakan pula "wewenang lain

halaman 6 dari 10 halaman Nomor: 2572/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diberikan oleh atau berdasarkan Undang-undang yang disebut dengan wewenang volontaire”;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur secara tegas tentang tugas pengadilan negeri terkait dengan permohonan persamaan nama, akan tetapi ada manfaat yang lebih luas yang perlu ada pembuktian melalui jalur hukum yang hanya dapat dilakukan oleh pengadilan untuk memastikan kebenaran seseorang jika terdapat beberapa penulisan nama yang berbeda dalam berbagai dokumen yang dimiliki seperti halnya permohonan yang diajukan oleh Pemohon. Perbedaan penulisan nama untuk satu orang yang sama dalam berbagai dokumen itu dapat membawa dampak adanya permasalahan hukum maupun administrasi, untuk itu demi menjamin kepastian hukum identitas seseorang khususnya yang menyangkut nama dapat diterbitkan produk hukum berupa Penetapan untuk memberikan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan;

Menimbang, bahwa namun pencari keadilan juga harus paham jika penetapan diterbitkan, sesungguhnya tidak terlalu signifikan menyelesaikan masalah nama secara tuntas, karena perbedaan nama dalam dokumen yang dimiliki tidak akan mengalami perubahan sehingga perlu dilakukan tindakan untuk menyelesaikannya dengan cara antara lain konsultasi kepada penerbit dokumen;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya terdapat perbedaan nama Pemohon yakni Gunawan Setiya dan Gunawan Setya adalah orang yang sama dan satu orang, sehingga hakim menilai bahwa Pemohon hendak membuktikan adanya kekeliruan dalam penulisan nama Pemohon sehingga petitum kedua beralasan hukum dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat kepastian hukum dari proses pembuktian nama Pemohon telah tertulis dengan nama-nama yang berbeda tetapi perbedaan itu tidak terlalu mencolok dari segi keutuhan penulisan nama, dan tidak akan menimbulkan multi tafsir serta kekeliruan dalam kedudukannya sebagai subyek hukum, akan tetapi kepastian tentang kebenaran identitas orang juga penting untuk menghindari adanya penyelundupan hukum atau penyalahgunaan identitas dalam rangka melakukan tindakan/perbuatan hukum. Yang paling penting dari nama-nama itu yang mana akan dipilih atau digunakan

halaman 7 dari 10 halaman Nomor: 2572/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon untuk menjadi nama sebagai identitas dirinya yang akan dituliskan dalam dokumen-dokumen tersebut agar yang tertulis hanya satu nama untuk menghindari masalah dikemudian hari;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk perkara volunter, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya sebagaimana disebutkan di dalam amar penetapan (petitum ketiga);

Mengingat Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 50 dan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan **PEMOHON**;
2. Menyatakan bahwa nama **PEMOHON** yang bernama:

- c) **GUNAWAN SETYO** yang tertulis Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3578081810790002, Kartu Keluarga (KK) No. 3578182110130009, dan Buku Tabungan Bank Central Asia (BCA) KCP Prapen dengan nomor rekening 5120407858;

halaman 8 dari 10 halaman Nomor: 2572/Pdt.P/2026/PN Sby



- d) **GUNAWAN SETIYO** yang tercatat di Kutipan Akte Kelahiran No.2733/W.N.I./1979. dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3578-KW-10072017-0021;

sebenarnya adalah **Satu Orang Yang Sama**; Selanjutnya benar nama yang dipakai sekarang adalah **GUNAWAN SETYO** sesuai dengan NIK: 3578081810790002 yang berlaku;

3..Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 15 September 2026 oleh kami Djulita Tandi Massora S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Kus Tria Palupi, ,S.,H.M.,H.,,S.,H.M.,H., selaku Panitera Pengganti penetapan mana telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

t.t.d

t.t.d

Kus Tria Palupi, ,S.,H.M.,H.,

Djulita Tandi Massora, S.H.,M.H.,

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses (ATK) : Rp 50.000,00

halaman 9 dari 10 halaman Nomor: 2572/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
- Biaya Redaksi :	Rp. 10.000,00
- Biaya Materai :	Rp. <u>10.000,00</u>
Jumlah.	Rp 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

halaman 10 dari 10 halaman Nomor: 2572/Pdt.P/2026/PN Sby